

1013157-30.2020.8.26.0161

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Cintia Adas Abib

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... do ocorrido. Acusavam a síndica Elvina de roubo de forma pública. Também colocavam cartas debaixo da porta. Não ouviu sobre os outros autores, apenas da Elvina. Através das manifestações ficou sabendo que o corpo diretivo recebia salário. Sobre o post no facebook, não leu os nomes de quem escreveu, não pode afirmar que foram os réus, mas pelo contexto o grupo era liderado por eles. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Cível

Avenida Sete de Setembro, 409/413, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1013157-30.2020.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1013157-30.2020.8.26.0161

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Ademir Aparecido Marques e outros

Requerido:

Daniel Candido Lopes e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cintia Adas Abib

Vistos.

Ademir Aparecido Marques, Adilson de Abreu, Cláudia Aline Figueiredo e Elvina Pereira de Souza moveram ação indenizatória por danos morais em face de Daniel Candido Lopes, Diógenes Caetano Grosso, Liliane da Silva Matos e Titto Caio Mancini Júnior. Alegam que no dia 02/10/2020, foram ofendidos de forma verbal pelos réu, e que na data subsequente a esse fato, os réus elaboraram e distribuíram documento a todas as unidades imobiliárias, com intuito de ataque à honra e imagem dos autores. Por essas razões, postulam indenização por dano moral, bem como seja ordenada a retratação (fls. 17/18).

Juntaram documentos (fls. 19/217).

Citados (fls. 226/229), os réus apresentaram a contestação e documentos de fls. 230/401, onde insistiram na improcedência da pretensão inicial, pois ausentes os requisitos constitutivos de sua responsabilidade civil. Impugnaram a ocorrência dos danos morais. Formularam pedido reconvenicional, onde postulam a condenação dos autores/reconvindos na exibição de documentos e esclarecimentos, bem como nos pagamentos de indenização por danos morais e de multa por litigância de má-fé.

Apresentada réplica e contestação à reconvenção (fls. 405/479). Alegaram, preliminarmente, ausência dos requisitos autorizadores da reconvenção e impugnaram

os benefícios da gratuidade processual. No mérito, insistiram na rejeição do pedido inicial.

Apresentada réplica à contestação e documentos novos (fls.485/535).

Os autores foram intimados para apresentação das mídias eletrônicas constantes dos links indicados à fl. 418, e para ciência dos documentos novos apresentados (fls. 538), os quais se manifestaram às fls. 539/546.

Após, apresentadas manifestações pelas partes às fls. 550/552, 553/555, 556/564, 565/566, 570/572 e 573/575.

A partes indicaram as provas que pretendiam produzir (fls. 580/586 e 590).

Foi designada audiência de instrução e julgamento com oitiva das partes e de testemunhas (fls. 611/612).

Apresentados documentos novos (fls. 614/651 e 657/670), dando-se ciência às partes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1) Da ação principal

Os pedidos iniciais dos autores são parcialmente procedentes, tendo em vista o conjunto probatório consolidado no processo.

O ponto central e controvertido que se mostra relevante para o desfecho da ação, consiste na análise da existência, ou não, de condutas praticadas pelos réus, dotadas de caráter ofensivo à honra e bom nome dos autores, a justificar a obrigação de indenizar.

Passo à análise do conjunto probatório:

Da Prova documental:

O documento de fls. 76 retrata a missiva, sob o título "comissão de moradores do condomínio Costa Marina", com o destaque de questionamentos acerca da administração do condomínio, entretanto, sem a referencia expressa acerca dos nomes ou identificação de quaisquer dos autores da presente ação.

Às fls. 276/301 e fls. 319/325: documentos apresentados pelos réus, referentes aos pedidos ao corpo diretivo do condomínio de fornecimento de informações e documentos referentes à administração do condomínio e às mensagens encaminhadas pela síndica.

Tais documentos demonstram a acentuada beligerância que permeava a convivência condominial.

Os documentos de fls. 615/651 retratam prints de posts feitos no Facebook e mensagens enviadas no grupo de WhatsApp, com a indicação do nome "Daniel", como integrante do grupo, disseminando expressões de elevado grau ofensivo à pessoa da então síndica, sra. Elvina, situação que demonstra evidente abuso à liberdade de expressão, visto que adentra na esfera do ato ilícito.

Da prova oral:

Depoimentos pessoais das partes:

O réu Daniel, através de seu depoimento pessoal, negou que ele e os demais falavam

que o corpo diretivo recebia salário, mas que encontraram a discriminação "INSS, ajuda de custo, corpo diretivo" na papelada contendo os gastos do condomínio. Então começaram a questionar o motivo daquele valor tão alto destinado ao pagamento de INSS de apenas duas pessoas. Queriam apenas esclarecimentos.

O autor Ademir prestou depoimento pessoal e foi questionado se tinha conhecimento sobre o pagamento do INSS do corpo diretivo, o qual mencionou que nunca recebeu salário do condomínio. Questionado se sabia sobre o pedido de destituição de síndica ele disse que sim, mas ocorreu anteriormente ao ingresso desta ação. Disse, ainda, ter conversado com o réu Daniel a fim de tentar um acordo e desistência da ação, sem sucesso.

A autora Elvina prestou depoimento pessoal e foi questionada se tinha conhecimento sobre o documento encontrado com a discriminação "proventos, INSS, corpo diretivo", ela respondeu que apenas ela, síndica da época, recebia salário e isenção do condomínio. O Conselho não recebia nada. Seu marido, posteriormente, passou a receber também como assessor. Questionada se pagaram INSS da professora de ballet e judô ela disse que não. Questionada se foi solicitada a exibição de contratos e esclarecimento da prestação de contas, nunca negaram nenhum documento para ninguém, pois tudo estava nas pastas. Daniel foi multado porque ela disse que na época teve uma infração, foi questionada pela advogada se referida multa foi anulada judicialmente e ela disse que sim.

Testemunhas dos autores:

A testemunha Gisele, arrolada pelos autores, cujo depoimento foi colhido sob compromisso, mencionou que reside no condomínio, e que reclamou com a síndica da época, Elvina, sobre a panfletagem que os réus estavam fazendo, com objetivo de que os condôminos não outorgassem procuração em assembleia, para que fossem pessoalmente à assembleia, com a finalidade de mudar a então gestão do condomínio. Recorda-se que essa panfletagem era realizada pelos réus Daniel e Tito. Viu no instagram "deles" as ofensas dirigidas à síndica Elvina, tais como "corja, ladrona, patife" e no grupo do condomínio até a semana passada ainda ocorriam tais ofensas. Fizeram "um instagram deles". No instagram, se intitulam como "comissão de moradores", questionada quem são as pessoas por trás, ela disse saber ser o Tito e o Daniel, porque viu os dois panfletando com outros que ela não soube identificar. Foi questionada se um dos réus se manifestou de forma ofensiva, pejorativa, caluniosa contra os autores, ela respondeu que através do grupo de whatsapp sim, mas as pessoas pessoalmente não. Se recorda que no dia da reunião eles gritavam no microfone "que eles queriam tirar essa corja, que eles eram manipuladores das contas" não sabe dizer quem exatamente falou.

A testemunha Daniela, que prestou depoimento sob compromisso, afirmou que a síndica Elvina foi muitas vezes ofendida, com alegações de que ela roubava e não era transparente durante a administração do condomínio. Quanto aos responsáveis por essas ofensas dirigidas à síndica Elvina, afirma a depoente que eram praticadas pelo "grupo todo", composto por Diógenes, Daniel, Liliane, Tito. Eles falavam que a administração não estava sendo transparente, roubando dinheiro do condomínio e que queriam mudar isso. Veicularam essa informação através de um carro de som na esquina do condomínio que ficou por horas, expondo o condomínio para o bairro, e indo de porta em porta nos apartamentos. Foram no apartamento dela falando do que se tratava, de forma nada amigável, ofendendo a administração. Ela disse que não estava de acordo, então não deixaram documento, em seu apartamento. Mas sabe que em outros apartamentos deixaram sim, e quem não estava no apartamento, colocaram embaixo da porta ou na caixa de correspondência. Não viu os autores Ademir, Almir, Cláudia e Elvina ofenderem os réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito. Viu nas redes sociais (instagram) ofensas à administração do condomínio, "uma coisa muito feia". Não tem ciência sobre o recebimento de salário pelo corpo diretivo, mas que os réus afirmavam isso. Não fazia parte dos grupos na internet, mas que recebeu de outros condôminos alguns prints. Não viu documento de quem contratou o carro de som, mas soube que foram os réus, Daniel e Diogenes, e eles assumiram que fizeram para pedir assembleia.

A testemunha Ana Paula, que prestou depoimento sob compromisso, disse que viu ofensas direcionadas à Elvina (Bela). Não participou da reunião, mas que estava em

um grupo e que foi constrangedor até para ela que só viu as mensagens, que eles deveriam fazer as reinvidicações de outra forma, dentro da lei. A síndica Elvina era conhecida por "Bela". Afirmou que os réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito fizeram parte do grupo que ofendeu a sr. Elvina. Chamaram a sr. Elvina de "bruxa" e os ataques foram feitos pelo grupo através de post no facebook e do caminhão de som na porta do condomínio, onde chamaram a sra. Elvina de "ladrona", tendo este último repercutido para vizinhos à frente ao condomínio e amigos se referiam ao condomínio como uma "baixaria". Esse caminhão de som "várias vezes" estava presente no local, "para todos os vizinhos na rua ouvirem". No caminhão de som havia uma gravação. A gravação não era ouvida pela depoente, porque trabalha fora, tem sua filha, genro e netos que moram no condomínio e assim que a depoente chegava era informada do ocorrido. Acusavam a síndica Elvina de roubo de forma pública. Também colocavam cartas debaixo da porta. Não ouviu sobre os outros autores, apenas da Elvina. Através das manifestações ficou sabendo que o corpo diretivo recebia salário. Sobre o post no facebook, não leu os nomes de quem escreveu, não pode afirmar que foram os réus, mas pelo contexto o grupo era liderado por eles. A filha e o genro afirmaram carro de som foi contratado pelos réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito.

Testemunhas dos réus:

A testemunha Luis, arrolada pelos réus/reconvintes, que prestou depoimento sob compromisso, disse que nas assembleias do condomínio é comum acontecerem brigas e ofensas, sendo essa prática corriqueira lá. Afirmou que "não ouviu xingamento nenhum", em relação à sra. Euvina. . Ele disse que foi subsíndico na segunda gestão da Elvina e sabe que coisas erradas aconteceram lá. Negou que os réus ofendidos os autores. Na destituição da Euvina do cargo não houve xingamento. De forma contrária, afirmou "que eram barrados de todas as formas para não demonstrarem o que estava ocorrendo no condomínio", Disse que encaminharam para ele várias mensagens da síndica ofendendo o Daniel, não se recordando exatamente o que continha, mas que têm os prints para fornecer. Não presenciou os réus xingando os autores, eles só pediam esclarecimentos sobre os gastos do condomínio. Em relação ao carro de som não se recorda de ter ocorrido xingamento ou ofensa e não fazia referência aos gastos do condomínio, apenas nos panfletos que foram colocados debaixo da porta como forma de informar os condôminos.

A testemunha Adriana, arrolada pelos réus/reconvintes, que prestou depoimento sob compromisso, disse que um grupo de condôminos foi questionar o marido da síndica, então assessor, sobre o pagamento de INSS ao corpo diretivo, mas não foi feito com xingamentos ou de forma ofensiva. Viu no status da síndica Bela, ela falando que havia uma equipe do PCC querendo "tomar conta", essas coisas..., O que a depoente e outros queriam era transparência na administração, porque "com a pandemia as coisas ficaramTudo escuro, à revelia". Não ouviu falar que a síndica "roubava". Não presenciou o carro de som. Mas ouviu falar que "colocaram um carro de som", mas não teve conhecimento. Quanto aos srs. Ademir, Adilson e Cláudia, nunca ouviu qualquer ofensa em relação aos réus/reconvintes. "Conforme foi dito", viu somente o contido "no status da sr. Euvina".

A testemunha Patrícia, arrolada pelos réus/reconvintes, que prestou depoimento sob compromisso, disse que "as questões das falas eram colocadas no status da própria síndica e todos que tinham o contato dela, a maioria dos condôminos, ...Nós víamos essas publicações". Nessas publicações constava que havia um grupo do PCC, querendo "dominar as questões do condomínio", ..., falando que existiam pessoas de "má índole, que queriam tomar posse do condomínio". Formou-se um grupo para pedir informações sobre a gestão do condomínio e todos sabiam que as postagens da síndica era direcionada a esse grupo, essas pessoas, "que estão no processo". "Eles eram perseguidos também". A síndica perseguia através de multa e dessas postagens. A síndica Elvina não gostava de ser cobrada. Não teve ciência de ofensas dos réus/reconvintes em relação à síndica Elvina. Ouviu falar do caminhão de som, "mas não deu nem para ouvir direito o que ele falava...O som estava bem ruim". A mãe da depoente que disse que "o caminhão estava aqui", mas como seu bloco é bem distante não conseguiu entender o que "o caminhão estava dizendo".

Conclusão:

1) DA AÇÃO PRINCIPAL:

O acervo probatório é claro e robusto, no sentido das praticas abusivas, empreendidas pelos réus Daniel, Diogenes, Liliane e Titto, visto que adotaram condutas ilícitas, sob o argumento de buscarem informações e registrarem oposição à administração do condomínio, que culminaram com frontal violação aos direitos da personalidade da autora Elvina Pereira de Souza.

Os direitos dos condôminos à fiscalização e à prestação de contas da gestão condominial encontram previsão legal, conforme se extrai dos artigos 1.348, inciso VIII, 1.349, 1.350 e §§, todos do Código Civil.

O exercício desses direitos exige a observância dos procedimentos legais, destinados a esses fins, seja na esfera administrativa, através das Assembleias Ordinárias ou Extraordinárias, ou na judicial, mediante propositura de ação própria, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Referidos procedimentos civilizatórios não foram observados pelos réus pois, ao contrario, assumiram condutas truculentas, à revelia dos preceitos legais, tais como contratação de caminhão de som, distribuição de folhetos nas unidades do condomínio e utilização das redes sociais, dando irrestrita publicidade às expressões ofensivas à honra e intimidade da autora Elvina.

É o que se extrai, de forma clara, das provas orais colhidas em audiência.

A testemunha Gisele informou que os réus Daniel e Titto faziam panfletagem e viu no instagram "deles" as ofensas dirigidas à síndica Elvina, tais como "corja, ladrona, patife" e no grupo do condomínio até a semana passada ainda ocorriam tais ofensas. Fizeram "um instagram deles". No instagram, se intitulam como "comissão de moradores", questionada quem são as pessoas por trás, ela disse saber ser o Tito e o Daniel, porque viu os dois panfletando com outros que ela não soube identificar. Foi questionada se um dos réus se manifestou de forma ofensiva, pejorativa, caluniosa contra os autores, ela respondeu que através do grupo de whatsapp sim, mas as pessoas pessoalmente não. Recordou-se que no dia da reunião eles gritavam no microfone "que eles queriam tirar essa corja, que eles eram manipuladores das contas" não sabe dizer quem exatamente falou.

A testemunha Daniela, afirmou que a síndica Elvina foi muitas vezes ofendida, com alegações de que ela roubava e não era transparente durante a administração do condomínio. Quanto aos responsáveis por essas ofensas dirigidas à síndica Elvina, afirma a depoente que eram praticadas pelo "grupo todo", composto por Diógenes, Daniel, Liliane, Tito. Eles falavam que a administração não estava sendo transparente, roubando dinheiro do condomínio e que queriam mudar isso. Veicularam essa informação através de um carro de som na esquina do condomínio que ficou por horas, expondo o condomínio para o bairro, e indo de porta em porta nos apartamentos. Foram no apartamento dela falando do que se tratava, de forma nada amigável, ofendendo a administração. Ela disse que não estava de acordo, então não deixaram documento, em seu apartamento. Mas sabe que em outros apartamentos deixaram sim, e quem não estava no apartamento, colocaram embaixo da porta ou na caixa de correspondência. Não viu os autores Ademir, Almir, Cláudia e Euvina ofenderem os réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito. Viu nas redes sociais (instagram) ofensas à administração do condomínio, "uma coisa muito feia". Não tem ciência sobre o recebimento de salário pelo corpo diretivo, mas que os réus afirmavam isso. Não fazia parte dos grupos na internet, mas que recebeu de outros condôminos alguns prints. Não viu documento de quem contratou o carro de som, mas soube que foram os réus, Daniel e Diogenes, e eles assumiram que fizeram para pedir assembleia.

A testemunha Ana Paula disse que viu ofensas direcionadas à Elvina (Bela). Não participou da reunião, mas que estava em um grupo e que foi constrangedor até para ela que só viu as mensagens, que eles deveriam fazer as reivindicações de outra

forma, dentro da lei. A síndica Euvina era conhecida por "Bela". Afirmou que os réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito fizeram parte do grupo que ofendeu a sr. Euvina. Chamaram a sr. Euvina de "bruxa" e os ataques foram feitos pelo grupo através de post no facebook e do caminhão de som na porta do condomínio, onde chamaram a sra. Euvina de "ladrona", tendo este último repercutido para vizinhos à frente ao condomínio e amigos se referiam ao condomínio como uma "baixaria". Esse caminhão de som "várias vezes" estava presente no local, "para todos os vizinhos na rua ouvirem". No caminhão de som havia uma gravação. A gravação não era ouvida pela depoente, porque trabalha fora, tem sua filha, genro e netos que moram no condomínio e assim que a depoente chegava era informada do ocorrido. Acusavam a síndica Elvina de roubo de forma pública. Também colocavam cartas debaixo da porta. Não ouviu sobre os outros autores, apenas da Elvina. Através das manifestações ficou sabendo que o corpo diretivo recebia salário. Sobre o post no facebook, não leu os nomes de quem escreveu, não pode afirmar que foram os réus, mas pelo contexto o grupo era liderado por eles. A filha e o genro afirmaram carro de som foi contratado pelos réus Diógenes, Daniel, Liliane, Tito. Ademais, as provas documentais apresentadas às fls. 615/651, retratam a gravidade das ofensas dirigidas pelo grupo composto pelos réus à honra da autora Elvina, o que reforça a demonstração da conduta ilícita dos réus.

Importante destacar que no ordenamento jurídico nacional o exercício da autotutela para satisfazer uma pretensão, mesmo que legítima, só é permitido quando autorizado por lei, caso contrário constitui crime e submete-se à sanção legal.

É o que estabelece o tipo penal referente ao "exercício arbitrário das próprias razões", cujo artigo 345, do Código Penal, preceitua:

" Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite:

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência"

Entretanto, não há prova da conduta abusiva dos réus, em relação aos demais autores Ademir, Adilson e Cláudia, posto que as expressões anticivilizadoras perpetradas pelos réus foram direcionadas, de forma individualizada, à autora Elvina.

Portanto, o pedido inicial é procedente, exclusivamente, em relação à autora Elvina.

No que tange ao valor da indenização, considero que a importância de R\$ 10.000,00, bem atende a dupla finalidade, quanto à compensação da dor e constrangimento sofrido pela autora Elvina e para inibir condutas semelhantes por parte dos réus, considerando os seguintes fatores: grau de reprovabilidade da conduta dos réus; quantidades dos ofensores, condições econômicas das partes, lapso temporal de duração do dano e reflexos do dano na vida da autora/ofendida.

2) DA RECONVENÇÃO:

A ação reconvenicional não comporta prosseguimento, no que tange aos pedidos de "disponibilizar cópia dos documentos pretendidos e prestar os esclarecimentos, bem como se abster de praticar atos de desencorajamento dos condôminos quanto à lista de assinaturas para convocação de assembleia" (fls. 245), em virtude da ausência de interesse processual dos réus/reconvintes, decorrente da impropriedade da via procedimental eleita.

Estabelece o artigo 343, do Código de Processo Civil:

"Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa".

A ação principal versa sobre indenização por danos morais, em decorrência das condutas abusivas que os autores/reconvindos imputaram aos réus/reconvintes.

Não há conexão entre o objeto da ação principal e os pedidos de exibição de documentos, prestação de contas e obrigação de não fazer lançados na reconvenção. Isso porque na primeira, a causa de pedir se assenta na indenização por danos morais causados por atos ofensivos à honra e na ação reconvenicional constam pedidos

de entrega de documentos, prestação de contas e abstenção de praticar atos de "desencorajamento dos condôminos quanto à lista de assinaturas para convocação de assembleia", portanto, temas desconexos (fls. 245).

Portanto, as causas de pedir são diversas e não há conexão entre ambas.

Portanto, reconheço a ausência de interesse processual dos réus/reconvintes quanto aos referidos temas.

Quanto ao mérito da ação reconvencional, o pedido de indenização por danos morais é improcedente.

Com efeito, não há prova documental ou oral no sentido da propagação de condutas ofensivas, pelos autores/reconvindos, de forma pessoal, direcionada e individualizada, em relação a quaisquer dos réus/reconvintes Daniel, Diogenes, Liliane e Titto.

As informações apresentadas pelas testemunhas Adriana e Patrícia referem-se às manifestações veiculadas no status da síndica Elvina, no sentido da existência de uma equipe/grupo do PCC com a intenção de "tomar conta", dominar o condomínio, entretanto, não consta qualquer referencia pessoal aos réus/reconvintes Daniel, Diogenes, Liliane e Titto.

O caráter generalista dessas expressões, destacadas pelas referidas testemunhas, obsta a pretensão indenizatória dos réus/reconvintes, da mesma forma que não acolhidos os pedidos indenizatórios formulados pelos autores Ademir, Adilson e Cláudia.

Diante do exposto:

1) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação principal, movida por Elvina Pereira de Souza, em face de Daniel Candido Lopes, Diógenes Caetano Grosso, Liliane da Silva Matos e Titto Caio Mancini Júnior, para condenar os réus no pagamento em favor da autora da importância de R\$ 10.000,00, a título de indenização por dano moral, com correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça/SP, a contar da presente data (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso (artigo 398, CC), que no presente caso, considero a data da assembleia de condomínio ocorrida em 02 de outubro de 2020 (fls. 02), visto que as condutas ilícitas deram-se em diversas outras datas e através da pluralidade de formas.

À luz do princípio da causalidade, condeno os réus nos pagamentos das custas e despesas processuais inerentes à ação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono da referida autora, que fixo em 15% do valor da condenação, cujo percentual acima do mínimo legal se justifica pela amplitude dos atos processuais praticados, em decorrência do ingresso na fase instrutória, com a produção da prova oral.

2) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na ação principal, movida por Ademir Aparecido Marques, Adilson de Abreu, Cláudia Aline Figueiredo, em face de Daniel Candido Lopes, Diógenes Caetano Grosso, Liliane da Silva Matos e Titto Caio Mancini Júnior.

À luz do princípio da causalidade, condeno os autores nos pagamentos das custas e despesas processuais inerentes à ação principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono dos réus, que fixo em 15% do conteúdo econômico da respectiva sucumbência, cujo percentual acima do mínimo legal se justifica pela amplitude dos atos processuais praticados, em decorrência do ingresso na fase instrutória, com a produção da prova oral. Considero que os autores Ademir

Aparecido Marques, Adilson de Abreu, Cláudia Aline Figueiredo sucumbiram quanto ao valor da indenização por dano moral, cujo pedido foi desacolhido, ou seja, R\$ 20.000,00 para cada um desses autores.

3) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na ação reconvencional movida por Daniel Candido Lopes, Diógenes Caetano Grosso, Liliane da Silva Matos e Titto Caio Mancini Júnior, em face de Ademir Aparecido Marques, Adilson de Abreu, Cláudia Aline Figueiredo e Elvina Pereira de Souza .

À luz do princípio da causalidade, condeno os réus/reconvintes nos pagamentos das custas e despesas processuais inerentes à ação reconvencional e dos honorários advocatícios sucumbenciais, devidos ao patrono dos autores/reconvindos, que fixo em 15% do conteúdo econômico líquido da respectiva sucumbência, cujo percentual acima do mínimo legal se justifica pela amplitude dos atos processuais praticados, em decorrência do ingresso na fase instrutória, com a produção da prova oral. Considero que os réus/reconvintes Daniel Candido Lopes, Diógenes Caetano Grosso, Liliane da Silva Matos e Titto Caio Mancini Júnior sucumbiram quanto ao valor da indenização por dano moral, cujo pedido foi desacolhido, ou seja, R\$ 10.000,00 para cada um desses réus/reconvintes.

Julgo extintas as ações principal e reconvencional, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

P.I.

Diadema, 25 de novembro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA